



اتفاقية إيداع مركبة

للعرض والتسويق والبيع

Vehicle Consignment Agreement for Display, Marketing & Sale

رقم العقد

Contract No.

تاريخ العقد

Date

المدينة

City

Second Party (Showroom)

الطرف الثاني (المعرض)

اسم المعرض

Showroom Name

السجل التجاري

C.R. Number

العنوان

Address

المفوض بالتوقيع

Auth. Signatory

رقم التواصل

Contact No.

First Party (Owner)

الطرف الأول (المالك)

الاسم الكامل

Full Name

الرقم المدني

ID / CR No.

الجنسية

Nationality

العنوان

Address

رقم الهاتف

Mobile No.

Article 1: Vehicle Specifications & Condition

المادة (1): بيانات المركبة وحالتها

رقم اللوحة / الرمز Plate No. / Code	اللون الخارجي Color	سنة الصنع Year	الفئة / الموديل Model	نوع المركبة Make
الملحقات Accessories	عدد المفاتيح No. of Keys	عداد الكيلومترات Mileage (KM)	رقم الهيكل (الشاصي) Chassis No. (VIN)	

ملاحظات المعاينة (الحالة الظاهرة):

Visible Condition (Inspection Notes):

Financial Details & Selling Authority

التفاصيل المالية وصلاحيات البيع

- سعر العرض المبدئي للمركبة:
(ر.ع) OMR 1. Initial Display Price:
- الحد الأدنى المسموح للبيع به دون الرجوع للمالك:
(ر.ع) OMR 2. Min. Authorized Selling Price without reverting to Owner:
- رسوم إيداع / عرض المركبة (تُدفع شهرياً):
(ر.ع) OMR 3. Monthly Consignment / Display Fee:
- في حال إتمام البيع، يُحرر شيك للمالك (يستحق الصرف خلال مدة أقصاها يوماً بقيمة):
(ر.ع) OMR 4. Upon sale, a check (due for clearance within max days) is issued to Owner, value:

إقرار وموافقة: يقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً بصحة جميع البيانات المدونة في هذه الصفحة. وبأنهما قد اطلعا على "التمهيد" وكافة "الشروط والأحكام العامة" (المواد من 2 إلى 18) المطبوعة في الصفحة الخلفية من هذا العقد. وفهماها ووافقا عليها موافقة تامة ونهائية. وتعتبر توقيعاتهما أدناه إقراراً بالالتزام التام بكافة بنود العقد بصفتيه.

Declaration & Consent: Both parties acknowledge their full legal capacity and the accuracy of all data recorded on this page. They confirm having read, understood, and fully agreed to the "Preamble" and all "General Terms & Conditions" (Articles 2 to 18) printed on the back page of this agreement. Their signatures below constitute a binding commitment to all clauses on both pages.

Second Party (Showroom)

الطرف الثاني (المعرض)

الاسم

Name

الختم

Stamp

First Party (Owner)

الطرف الأول (المالك)

الاسم

Name

التوقيع

Sign

الشروط والأحكام العامة | General Terms & Conditions

Preamble: Whereas the First Party owns the vehicle described on the first page and desires to consign it to the Second Party for display, marketing, and sale to third parties; and whereas the Second Party is engaged in displaying, marketing, and brokering the sale of vehicles, the parties, in full legal capacity, have agreed to the following. This preamble and the data on the first page are an integral, complementary part of this agreement.

Article (2): Subject of Agreement

- The First Party acknowledges delivering the vehicle to the Second Party for display, marketing, and finding a potential buyer.
- Ownership remains with the First Party. This consignment does not transfer ownership to the Second Party except upon finding a buyer.
- The Second Party commits to displaying and marketing the vehicle with due diligence according to this agreement.

Article (3): Duration & Validity

- Valid from the signing date. Consignment effects begin upon actual delivery. It remains valid until rights are received, the vehicle is returned, or sold, whichever is first.
- The First Party commits to paying the monthly display fees (as stated on page 1). The first payment is due upon signing.
- This agreement may not be terminated or amended except by written agreement.
- All financial obligations remain valid until fully satisfied.

Article (4): Scope of Authority

- The Second Party may display the vehicle in showrooms and marketing platforms, receive customers, and negotiate.
- The Second Party may conclude the sale and sign preliminary contracts, provided the Owner transfers ownership. The First Party expressly agrees that any amount collected exceeding the "Min. Authorized Selling Price" is the exclusive right and commission of the Showroom, and the Owner cannot claim this excess.

Article (5): Pricing

- Parties agreed on the initial display price and minimum selling price as stated on page 1.
- The Second Party may sell below the minimum price only with prior written consent from the First Party.

Article (6): Sale & Payment Procedures

- Upon finding a serious buyer, the Second Party must notify the First Party before finalizing within max 3 days.
- Upon sale, the Second Party issues a check to the First Party for the vehicle's value (as on page 1), due for clearance within the specified timeframe.
- The check must be from an official account of "All Roads".
- If the check bounces for any reason, the First Party may demand its value in cash within a week and return the check to the Showroom, reserving the right to take legal action.

Article (7): Vehicle Condition

- The First Party declares disclosing the vehicle's condition, legal status, and fines, committing to maintain valid insurance.
- The Second Party acknowledges inspecting the visible condition upon delivery as stated on page 1.
- The First Party bears sole responsibility for any hidden defects discovered later. Photos and videos are integral to this agreement.

Article (8): Preservation

- The Second Party commits to keeping the vehicle safe and taking precautions against theft or tampering.
- The Second Party shall not operate or remove it except as required for display or test drives.

Article (9): Maintenance & Cleaning

- No major maintenance without prior written consent from the First Party.
- The Second Party may perform standard commercial cleaning or minor maintenance. The First Party bears these costs as agreed.

Article (10): Test Drives

- Test drives are permitted only after recording customer details and under Showroom supervision.
- The party causing any damage or accident bears liability per regulations.

Article (11): Fines & Fees

- Traffic fines resulting from Showroom use are borne by the Showroom. Fines prior to the delivery date are borne by the First Party, based on official dates.

Article (12): Non-Disposal

- The vehicle is First Party property. The Second Party may not pledge, sell (except as agreed), or use it as collateral.

Article (13): Retrieval

- The First Party may retrieve the vehicle with a 3-day written notice, unless formal sale procedures with an accounted deposit occurred prior to the notice.
- The Second Party must return the vehicle with all accessories within 3 days of the request.

Article (14): Breach

- Material breach includes: misuse, delayed payment, refusal to return, or unauthorized sale/pledge. The aggrieved party may terminate and claim compensation.

Article (15): Declarations

- The First Party declares legal ownership. The Second Party declares business authorization. Both agree to the contract terms.

Article (16): Notices

- Notices are valid if sent to the approved addresses/mobile numbers. Parties may adopt email or SMS for notification.

Article (17): Dispute Resolution

- Parties shall attempt amicable resolution within a month. Otherwise, Oman courts hold jurisdiction.

Article (18): General Provisions

- This agreement supersedes all prior agreements.
- Amendments require a written, signed addendum.
- Invalidity of a clause doesn't affect others. Executed in two copies.

التمهيد: حيث إن الطرف الأول يملك المركبة الموضحة بياناتها في الصفحة الأولى. وقد رغب في إيداعها لدى الطرف الثاني بغرض عرضها والتسويق لها وبيعها للغير وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وحيث إن الطرف الثاني يمارس نشاط عرض المركبات وتسويقها والوساطة في بيعها. فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعنوية شرعاً ونظماً على ما يلي. ويُعد هذا التمهيد والبيانات المدونة في الصفحة الأولى جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومفسراً لها.

المادة (2): موضوع الاتفاقية

- يقر الطرف الأول بأنه سلم المركبة للطرف الثاني بغرض عرضها والتسويق لها والبحث عن مشتري محتمل خلال مدة هذه الاتفاقية.
- تبقى ملكية المركبة للطرف الأول طوال مدة الاتفاقية. ولا يترتب على هذا الإيداع أي نقل للملكية إلى الطرف الثاني إلا في حالة وجود مشتري لها.
- يلتزم الطرف الثاني بعرض المركبة والتسويق لها وبذل العناية المعتادة في ذلك. وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والأنظمة ذات العلاقة.

المادة (3): مدة الاتفاقية وسريتها

- تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها. وتبدأ آثار إيداع المركبة وعرضها من تاريخ تسليمها الفعلي. وتبقى نافذة المفعول إلى حين استلام كل طرف لجميع حقوقه. أو إعادة المركبة. أو إنتمام بيعها. أيهما يقع أولاً.
- يلتزم الطرف الأول بسداد رسوم إيداع/عرض شهرية (وفق المبلغ المدون في الصفحة الأولى). وتدفع الدفعة الأولى عند التوقيع.
- لا يجوز إنهاء هذه الاتفاقية أو تعديلها إلا بموجب اتفاق كتابي.
- تظل جميع الالتزامات المالية والمسؤوليات سارية حتى يتم استيفائها بالكامل. دون إخلال بانتحاء الإيداع.

المادة (4): نطاق صلاحيات الطرف الثاني

- يحق للطرف الثاني عرض المركبة في صالات العرض لديه. وعلى منصفاته التسويقية. واستقبال العملاء وإجراء المفاوضات.
- يحق للطرف الثاني إتمام بيع المركبة وتوقيع عقد البيع الابتدائي للغير. على أن يقوم المالك بنقل الملكية للمشتري. ويقر الطرف الأول وبموافق صراحة على أن أي مبلغ مالي ينحج الطرف الثاني في تحصيله من المشتري بزيادة عن "الحد الأدنى المسموح للبيع" (المدون بالصفحة الأولى). يُعد حقاً خالصاً للطرف الثاني (المعرض) كعمولة وأتعاب تسويق تشجيعية. ولا يحق للطرف الأول المطالبة بتلك الزيادة.

المادة (5): سعر العرض وسعر البيع

- اتفق الطرفان على سعر العرض المبدئي والحد الأدنى المسموح للبيع به وفقاً لما هو مدون صراحة في الحقول المخصصة في الصفحة الأولى.
- يجوز للطرف الثاني البيع بأقل من الحد الأدنى المشار إليه بموافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.

المادة (6): إجراءات البيع واستلام الثمن

- عند وجود مشتري جاد يلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول قبل إنتمام البيع النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام.
- في حالة بيع المركبة. يلتزم الطرف الثاني بتحرير شيك باسم الطرف الأول بقيمة المركبة (كما هو مدون بالصفحة الأولى). ويستحق الصرف خلال المدة المحددة.
- يكون الشيك صادراً من حساب رسمي تابع لـ "كل الطرق للتجارة".
- في حال عدم وفاء الشيك لأي سبب. يحق للطرف الأول المطالبة بقيمته نقداً خلال أسبوع. وإرجاع الشيك للمعرض. مع حقه في اتخاذ الإجراءات النظامية.

المادة (7): حالة المركبة عند التسليم

- يقر الطرف الأول بأنه أصبح عن حالة المركبة ووضعها النظامي والمخالفات. ويتعهد بوجود تأمين ساري المفعول يزود به المعرض عند الطلب.
- يقر الطرف الثاني بأنه عاين المركبة واطلع على حالتها الظاهرة عند التسليم المبينة بالصفحة الأولى.
- في حالة ظهور أي عيوب لم تكن ظاهرة على المركبة عند استلامها أو استردادها أو بيعها يتحملها الطرف الأول. وتُعد الصور والفيديوهات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (8): المحافظة على المركبة

- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المركبة في مكان آمن. واتخاذ الاحتياطات المعقولة لحمايتها من السرقة أو العبث.
- يلتزم الطرف الثاني بعدم تشغيلها أو إخراجها إلا في حدود ما تقتضيه أعمال العرض أو التجربة.

المادة (9): الصيانة والتنظيف والإصلاح

- لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي صيانة جوهرية إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
- في حال تطلب الصيانة المركبة تنظيفاً أو صيانة بسيطة متعارف عليها تجارياً. يجوز للطرف الثاني القيام بذلك. يتحمل الطرف الأول مصروفات الصيانة أو الإصلاح والتنظيف بحسب الاتفاق.

المادة (10): تجربة المركبة من قبل العملاء

- لا يجوز السماح بتجربة المركبة إلا بعد أخذ بيانات العميل. وإشراف الطرف الثاني.
- تتحمل الجهة المتسببة في أي ضرر أو حادث المسؤولية وفقاً للأنظمة.

المادة (11): المخالفات والرسوم

- المخالفات المرورية الناتجة عن استخدام الطرف الثاني أو موظفيه يتحملها الطرف الثاني. المخالفات السابقة لتاريخ التسليم يتحملها الطرف الأول. وفقاً للتواريخ المثبتة رسمياً.

المادة (12): عدم التصرف وعدم الرهن

- المركبة ملك للطرف الأول. ولا يجوز للطرف الثاني رهنها أو بيعها (إلا وفق الاتفاق) أو إدخالها ضمن أصوله أو كضمان لأي التزام.

المادة (13): استرداد المركبة

- يحق للطرف الأول استرداد مركبته بعد إشعار المعرض خطياً بمهلة 3 أيام. ولا يمنع الاسترداد إلا إذا كان المعرض قد ارتبط بإجراءات بيع نظامية مع مشتري دفع عربوناً مقدماً محاسباً قبل إرسال الإشعار.
- يلتزم الطرف الثاني بإعادة المركبة بحالتها مع جميع المفاتيح والملحقات خلال 3 أيام من استلام الطلب.

المادة (14): الإخلال والفسخ

- يعد إخلالاً جوهرية: استعمال المركبة لغير الغرض. التأخر في السداد. الامتناع عن إعادة المركبة. بيعها أو رهنها دون سند. ويحق للطرف المتضرر الفسخ والمطالبة بالتعويض.

المادة (15): الإقرارات

- يقر الطرف الأول بأنه المالك الشرعي للمركبة. ويقر الطرف الثاني بأنه مخول بممارسة نشاطه. ويقر الطرفان بفهم بنود العقد والموافقة عليها.

المادة (16): المراسلات والإشعارات

- تكون الإشعارات صحيحة إذا أرسلت إلى العناوين وأرقام الجوال المعتمدة في صدر هذه الاتفاقية. يجوز للطرفين اعتماد البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية للإشعار.

المادة (17): تسوية النزاعات

- يسعى الطرفان إلى حل أي نزاع ودياً خلال شهر بحد أقصى. إذا تعذر الحل الودي. فتختص محاكم سلطنة عُمان بنظر النزاع.

المادة (18): أحكام عامة

- تمثل هذه الاتفاقية كامل ما تم الاتفاق عليه وتلغى ما سبقها من تفاهات.
- لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموجب ملحق مكتوب وموقع.
- بطلان أي بند لا يؤثر على باقي البنود. حررت من نسختين.